

Ngày 19 tháng 09 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 5 – Hưng Yên, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 31/2025/TLST-HS ngày 29 tháng 08 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 37/2025/QĐXXST-HS, ngày 08 tháng 09 năm 2025, đối với bị cáo:

Phạm Văn C, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1959; Nơi cư trú: Thôn M, xã V, tỉnh Hưng Yên; Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí, Đảng viên Đ, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn M, xã V, tỉnh Hưng Yên; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn C1 (đã chết); con bà: Phạm Thị M (đã chết); gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ ba; có vợ là Phạm Thị N, sinh năm 1961 và 02 con, con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1990; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Được gia đình nuôi ăn học hết lớp 10/10, từ năm 1982 đến năm 1987 tham gia nghĩa vụ quân sự . Từ năm 1987 đến 2019 công tác tại UBND thị trấn V, tỉnh Thái Bình (nay là UBND xã V, tỉnh Hưng Yên). Ngày 01/04/2003, được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba do có thành tích và thời gian công tác ở H, góp phần xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số 01/UBKTĐU ngày 15/9/2025 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã V về đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Phạm Văn C.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 14/05/2025 đến nay; (Có mặt).

* *Bị hại*: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1965; Địa chỉ: Thôn T, xã V, tỉnh Hưng Yên; (Vắng mặt).

* *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan*: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1964; Địa chỉ: Thôn T, xã V, tỉnh Hưng Yên; (Vắng mặt).

* *Người làm chứng*: Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1972; Địa chỉ: Thôn T, xã V, tỉnh Hưng Yên; (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/01/2025, Phạm Văn C (đã được cấp giấy phép lái xe hạng B1), điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Dream biển số 17F4-0434 đi từ trong ngõ N ra đường Q 10 cũ (đoạn đường Quốc lộ 10 cũ được chia làm hai làn đường, có dải phân cách cứng bằng bê tông rộng 0,8m, cao 0,7m, chia mặt đường làm 02 chiều đường). Khi ra đến đầu ngõ, do C muốn đi vào đường nội bộ số C, thôn M, cách 100m về phía phường T, tỉnh Hưng Yên nên C điều khiển xe rẽ trái đi trên vỉa hè phía phường T. Khi còn cách đầu đường số C khoảng 05m, C điều khiển xe từ vỉa hè xuống làn đường dành cho phương tiện đi hướng từ phường T đến cầu T, để đi ngược chiều của làn đường này. Khi C đi được khoảng 05m, do trời tối, không chú ý quan sát nên C phát hiện phía trước có bà Nguyễn Thị H đang điều khiển xe đạp ở sát mép đường bên phải, theo hướng từ phường T đi cầu T, chỉ cách xe của C chỉ 01 mét, nên C chỉ kịp đánh lái sang trái theo chiều đi của C nhưng mặt ngoài đầu tay nắm lái bên phải xe mô tô của C va chạm vào giỏ đồ hàng phía trước bên phải đầu xe, mặt ngoài, cạnh ngoài vị trí đầu ngoài tay phanh bên phải xe đạp do bà H điều khiển. Sau va chạm, xe đạp bị đổ phải trên mặt đường, bà H bị ngã xuống đường. Xe mô tô không bị đổ nhưng C thấy bà H bị ngã nên buông xe ra, xe mô tô bị đổ nghiêng trái, gương chiếu hậu bên trái va chạm xuống mặt đường bị vỡ kính gáo gương. C liền chạy lại dựng xe đạp và đỡ bà H vào vỉa hè hỏi bà H về tình hình sức khỏe thì bà H nói: *“tôi không sao, ngồi một lúc là được, bác cứ đi đi”*, C ra dựng xe mô tô của mình rồi đi tiếp. Khoảng 03 phút sau, thì bà H bị chảy máu vùng cằm, choáng nên được người dân đưa đến Bệnh viện Đ1 cấp cứu, điều trị từ ngày 15/01/2025 đến 17/01/2025, sau đó chuyển lên Bệnh viện B1 điều trị từ ngày 17/01/2025 đến 04/02/2025 thì xuất viện về nhà, hiện sức khỏe ổn định.

Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 38 ngày 15/04/2025 của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y Sở Y tế tỉnh T (địa chỉ cũ) kết luận đối với tổn thương cơ thể của bà Nguyễn Thị H: Thái dương trái có vết

sẹo mổ trung bình; Vùng chàm lệch phải có vết sẹo nhỏ; Tụ máu dưới màng cứng không có trên chuẩn đoán hình ảnh; Chảy máu dưới nhện không còn trên chuẩn đoán hình ảnh; Tổn thương nhu mô não còn trên chuẩn đoán hình ảnh; Vỡ xương chẩm; Vỡ xương đá; Ô khuyết sọ vùng thái dương trái đáy chắc.

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của bộ Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Nguyễn Thị H1 tại thời điểm giám định là 70% áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư.

Bản cáo trạng số 28/CT-VKSVT ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 – Hưng Yên đã truy tố bị cáo Phạm Văn C về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà bị cáo Phạm Văn C khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã nêu. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 – Hưng Yên giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn C phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”;

- *Về hình phạt*: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s, v khoản 1, 2 Điều 51; Điều 50, Điều 35 Bộ luật Hình sự; Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn C từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

- *Về trách nhiệm dân sự*: Quá trình điều tra bị cáo Phạm Văn C đã thỏa thuận bồi thường cho bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Văn T (chồng bà H) số tiền 85.000.000 đồng (gồm: 50.000.000 đồng viện phí; 35.000.000 đồng công ông T chăm sóc bà H và tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe của bà H). Bà H, ông T đã nhận số tiền trên và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm nên không đặt ra giải quyết.

- *Xử lý vật chứng*: Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả lại bị cáo Phạm Văn C 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 86-46.

- *Về án phí*: Bị cáo là người cao tuổi có đơn xin miễn án phí hình sự nên miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

Bị cáo đồng ý với tội danh Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 – Hưng Yên đã truy tố và không có ý kiến tranh luận đối với bản luận tội của Đại diện Viện kiểm sát.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo là cán bộ hưu trí và là Đảng viên đang sinh hoạt tại Địa phương, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đề nghị HĐXX xem xét.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 – Hưng Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về căn cứ kết tội đối với bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã khai tại Cơ quan điều tra. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường; sơ đồ hiện trường và bản ảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T (nay là Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H) lập hồi 20 giờ 20 phút ngày 15/01/2025; biên bản làm việc hồi 13 giờ ngày 26/01/2025 tại Công an huyện V, tỉnh Thái Bình (nay là Cơ quan Công an tỉnh H) về việc xem xét dấu vết xe mô tô biển số đăng ký 17F4-0434; biên bản khám nghiệm phương tiện và bản ảnh khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, tỉnh Thái Bình (nay là Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh H) lập ngày 26/01/2025; Bệnh án ngoại khoa Bệnh viện Đ1; Bệnh viện B1

đối với bà Nguyễn Thị H; Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 38 ngày 15/4/2025 của Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y Sở Y tế tỉnh T (địa chỉ cũ) và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/01/2025 Phạm Văn C (có giấy phép lái xe hạng A1), điều khiển xe mô tô biển số đăng ký 17F4-0434, đi ngõ N rẽ trái để đi trên vỉa hè giáp với làn đường dành cho các phương tiện đi từ phường T đi cầu Tân Độ của đường quốc 10 cũ, (đoạn đường có đặt biển cấm đi ngược chiều), khi gần đến khu vực giao nhau giữa đường nội bộ số 03 với làn đường dành cho phương tiện đi hướng từ phường T đến cầu T, của đường A (cũ) thì C điều khiển xe mô tô xuống làn đường này, do trời tối, tầm nhìn bị hạn chế, thiếu chú ý quan sát nên Khiến chỉ phát hiện phía trước có bà Nguyễn Thị H điều khiển xe đạp sát mép đường bên phải theo hướng từ phường T đi cầu Tân Độ khi còn cách nhau khoảng 01m nên mặt ngoài đầu tay nắm lái bên phải xe mô tô của C va chạm vào giỏ đồ hàng phía trước bên phải đầu xe, mặt ngoài, cạnh ngoài vị trí đầu ngoài tay phanh bên phải của xe đạp do bà H điều khiển. Sau va chạm, xe đạp bị đổ trên mặt đường, bà H bị ngã xuống đường. Hậu quả bà H bị thương vùng đầu, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70%.

Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 1 Điều 10; điểm c, khoản 3 Điều 12; điểm b, khoản 3 Điều 33 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làm 01 người bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70%, đã phạm vào tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Điều 10. Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ:

“1. Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác.

...

Điều 12. Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe.

3. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn trong các trường hợp sau đây:

....

c. Chuyển hướng xe chạy hoặc tầm nhìn bị hạn chế;

...

3. Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

....

b. Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

”

...

Điều 33. Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ:

Người lái xe, người được chở, hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy.

...

3. Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:

...

b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

”

...

Điều 260. Bộ luật Hình sự, T1 vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

...

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

[3] Về tính chất, mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các quy định của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. An toàn giao thông hiện nay đang là vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng, đã có nhiều chủ trương và biện pháp tích cực để hạn chế góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nhằm bảo vệ sức khỏe, tài sản của công dân. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, tuy nhiên lại điều khiển phương tiện giao thông mà thiếu chú ý quan sát, điều khiển xe đi ngược chiều, không tuân thủ quy tắc tham gia giao thông đường bộ.

[4] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì

thấy: Bị cáo Phạm Văn C không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ích nghiêm trọng tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo; bị cáo có thời gian tham gia nghĩa vụ quân đội và được Chủ tịch nước tặng huân chương. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,s,v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Căn cứ vào hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo C phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, bị hại chỉ bị thương và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên không đến mức phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà chỉ cần cải tạo tại địa phương cũng đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Hiện bị cáo là cán bộ hưu trí và là đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương nên có khả năng nộp phạt tiền theo quy định;

Do đó, áp dụng hình phạt chính bằng tiền đối với bị cáo là phù hợp theo quy định pháp luật.

[6] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo sử dụng phương tiện đi lại phục vụ sinh hoạt hàng ngày, nên không áp dụng hình phạt bổ sung, cấm hành nghề.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bà Nguyễn Thị H số tiền 85.000.000 đồng (gồm 50.000.000 đồng viện phí; 35.000.000 đồng công ông T chăm sóc bà H và tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe bà H). Bà H, ông T đã nhận đủ số tiền trên và không có yêu cầu gì khác nên không đặt ra giải quyết.

[8] Về xử lý vật chứng và tài sản khác:

- Đối với 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 86 - 46 mang tên Phạm Văn C do bị cáo không bị áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định nên cần trả lại cho bị cáo;

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. Nhưng do

bị cáo là người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí, nên miễn án phí cho bị cáo.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn C phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

2. Hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s, v khoản 1, 2 Điều 51; Điều 50, Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Phạm Văn C 40.000.000 đồng (*Bốn mươi triệu đồng*) để sung Ngân sách Nhà nước.

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo Phạm Văn C với bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Văn T (chồng bà H) số tiền 85.000.000 đồng (gồm: 50.000.000 đồng viện phí; 35.000.000 đồng công

ông T chăm sóc bà H và tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe bà H). Bà H, ông T đã nhận số tiền trên và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm nên không đặt ra giải quyết.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả lại bị cáo 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 86-46 mang tên Phạm Văn C.

5. Án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Phạm Văn C do bị cáo là người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí.

6. Quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (19/9/2025). Bị hại, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật

thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện thi hành án

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- TAND tỉnh Hưng Yên;
- VKSND khu vực 5;
- Công an tỉnh Hưng Yên;
- THADS tỉnh Hưng Yên;
- Bị cáo;
- Bị hại;Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Xuân Huyền

